

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1408/2532

นายอัมพร ตีระวานิชสันต์

โจทก์

นายชุมพล มีพัฒน์

จำเลย

นายวิภาส จารุพงษ์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 97)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยไปจัดการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตึกแถว
พิพาทให้แก่โจทก์ ณ ที่ว่าการเขตบางกอกใหญ่มีกำหนด 12 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือน
ละ 200 บาท ภายใน 6 ปีแรกและอีก 6 ปีหลัง ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 300 บาท
โดยเริ่มนับสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2525 เป็นต้นไป ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็
ให้ถือเอาคำพิพากษานี้เป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 93,92)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 83)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>